



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/620/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים:
1 **שירי אורן, ת.ז.**
2 **שירי מיכל זהבה, ת.ז.**
באמצעות ב"כ: עו"ד שפיצר אמיר

נגד

נתבעים:
נאור יחיאל,
באמצעות ירון יעוץ ואפוטרופסות בע"מ ח.פ.
באמצעות ב"כ: עו"ד דנה בן חמו

פסק דין

ענייננו העיקרי של פסק דין זה הוא סעד להפסקת שימוש שלא כדין ברכוש המשותף, בבית המשותף שאינו רשום ככזה, ברחוב החיל 40 ברמת גן, הידוע כגוש 6145 חלקה 723 (להלן – הבית המשותף).

1. בבית המשותף 4 דירות מגורים, 2 דירות בקומת הקרקע ו-21 דירות בקומה הראשונה. התובעים הם חוכרים של אחת הדירות בבית המשותף והנתבע הוא חוכר של דירה אחרת. דירות התובעים והנתבע נמצאות בקומה הראשונה, מעל הדירות בקומת הקרקע.

טענות הצדדים

2. לטענת התובעים, הנתבע ואחרים מטעמו עושים שימוש בחלקים מהרכוש המשותף באופן ייחודי, ובכלל זאת בשטח שגודר בגדר בחדר הבית המשותף, בחדר אשפה שהפך למחסן ובשטח הגג שמעל דירת הנתבע שנסגר בבנייה קלה ומכער את הבית המשותף. בנוסף לטענתם הנתבע בנה מדרגות נוספות בחדר המדרגות ומובילות ליחידה נוספת שבנה הנתבע על הגג המשותף. התובעים מבקשים שהנתבע יפסיק לאלתר את השימוש הייחודי ברכוש המשותף, יסלק את הגדר שבנה בחדר, את המנעול של חדר האשפה, ויסלק את כל הבנוי על הגג, ואת המדרגות שבנה ברכוש המשותף.

3. לטענת הנתבע, התובעים הורשעו בהליך בבית משפט לעניינים מקומיים בגין חריגות בניה על פי פסק דין שניתן ביום 3.12.2012. לפיכך לטענתו התביעה הוגשה בחוסר תום לב, שכן התובעים עצמם פיצלו את דירתם וביצעו עבירות בניה. לטענתו, חלה התיישנות על טענות התובעים שכן הוא עושה שימוש ברכוש המשותף למעלה מ-25 שנים על פי הסכמות עם בעלי הזכויות בבניין. בנוסף לטענתו התובעים השתהו בהגשת כתב התביעה, והם מנועים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מלטעון את טענותיהם בשל חלופ הזמן וידיעתם רבת השנים, וכן ידיעת מי שמכר להם את הזכויות הדירה, אודות השימוש שעושה הנתבע ברכוש המשותף. הנתבע מסתמך על הסכם משנת 1974 שחתם עם השכן מתחתיו המתיר לו שימוש בגג ולשכן שימוש בחצר האחורית, וטוען ששילם במיטב כספו עבור השימוש בגג. לטענתו, התובעים היו מודעים להסכמות אלו, וידיעתם היא למעלה מעשור שכן רכשו את הזכויות בדירתם עוד בשנת 2009. לטענתו, התובעים השתהו בהגשת תביעתם.

4. עוד לטענת הנתבע, עלה מהעדויות שהיתה הסכמה בין בעלי הדירות על חלוקת הרכוש המשותף כך שבעלי הזכויות בקומת הקרקע עשו שימוש בגינה האחורית ובעלי הדירות בקומה הראשונה עשו שימוש בגג. באשר למחסן הסמוך לפחים, טען הנתבע שהוא נבנה במימונו הבלעדי בסוף שנות ה-70 וניתן לשימושו בהסכמת כל בעלי הדירות. כן לטענתו, השימוש בחצר האחורית משותף לו ולשכנה בקומה תחתונה בהסכמתה.

החליך

5. בתיק התקיים דיון מקדמי, ולאחר מכן בוצע ביקור במקום. ביום 5.1.2021 התקיימה ישיבת ההוכחות אליה לא הופיעה העדה מטעם הנתבע בשל מצבה הרפואי. בעקבות כך נקבע מועד נוסף, למחרת, במסגרתו, בהסכמת הצדדים, נחקרה העדה באמצעות אפליקציית זום. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין. אציין כי העדה האמורה, בתו של הנתבע, היתה באותה עת האפוטרופוסית של הנתבע, ובהמשך, עוד לפני שהוגשו סיכומי הנתבע, נפטרה. נסיבות מצערות אלו הביאו לעיכוב בהליך כפי שיפורט בהמשך.

6. לאחר ישיבת ההוכחות, ביום 10.1.2021 הגיש הנתבע בקשה לתוספת ראיה, וביקש להוסיף הסכם מתאריך 7.11.2003 שנחתם על פי הטענה בין הנתבע לבין בעל הזכויות בדירה מתחתיו. הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 26.1.2021 הן משום שלא צורף לבקשה תצהיר כנדרש, הן לאור השלב בו הוגשה ללא נימוק לכך מלבד טענה כללית כי נמצאה לאחרונה במועד שקדם לישיבת ההוכחות, והן משום שאי הסכמתם של התובעים לא נסתרה במסמך כאמור שכן הם לא חתומים עליו.

7. זמן קצר לאחר מכן, עוד בטרם היה סיפק בידי הנתבע להגיש סיכומים, נמסרה הודעה, על פיה, כאמור, בתו של הנתבע שהיתה האפוטרופוסית שלו נפטרה, ובעקבות כך אף הופסק הייצוג של בא כוחו דאז בתיק. לפיכך נתנה ארכה להגשת סיכומי הנתבעים עד לאחר מינוי אפוטרופוס חדש לנתבע. לאחר שמונה אפוטרופוס לנתבע, נקבע מועד חדש להגשת סיכומי הנתבע ואלו הוגשו ביום 13.3.2022.

דיון והכרעה

8. אקדים ואכתוב שדין טענת הנתבע לסילוק התביעה בשל התיישנות דינה דחייה, שכן על פי הפסיקה, הסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת לסילוק יד בגינה, מתחדשת מיום ליום, ואינה מתיישנת (ר' ע"א 3137/15 **עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית**, פסקה 11 (21.5.2018) [פורסם בנבו]; ע"א 1206/16 **חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה**, פסקה 38 (9.10.2018) [פורסם בנבו]; ע"א 1551/19 **פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' גובר**, פסקה 12 (15.1.2020) [פורסם בנבו]). גם דינה של טענת השיהוי להידחות, שכן על פי ההלכה הפסוקה התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ונסיבות החלטה נדירות (ר' ע"א 6805/99 **תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים**, פ"ד נז(5) 433). במקרה דנן לא נטען לנסיבות מיוחדות המצדיקות את קבלת טענת השיהוי, שכן הבסיס העיקרי לטענה זו מטעם הנתבע הוא משך הזמן שחלף מאז ידעו התובעים על השימוש הייחודי שהוא עושה ברכוש הנתבע, במסגרתו חל שינוי במצבו הבריאותי של הנתבע. עניין זה כשלעצמו אינו מצדיק קבלת טענת השיהוי.

9. לגופו של עניין, כאמור, הבית המשותף אינו רשום ככזה, ועל כן חל עליו פרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין). בסעיף 77א מוגדר מהו "רכוש משותף" בבית משותף שאינו רשום ככזה כדלקמן:

"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות מקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

10. בענייננו, הן החצר (אשר בצד דירתו של הנתבע כוללת גם את השטח המגודר והמחסן), הן הגג והן חדרי המדרגות, שהם השטחים אליהם מתייחסת התביעה, נכללים בהגדרת "רכוש משותף" כפי שהיא מופיעה בסעיף 77א לחוק המקרקעין. על פי הפסיקה, נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט (לעניין זה ר' לדוגמא רע"א 296/11 **נג'אר נ' עליאן** (23.2.2012) [פורסם בנבו]). הנתבע הוא שטוען לזכויות בשטחים האמורים, לפיכך על הנתבע להוכיח כי כל בעלי הדירות בבית המשותף הסכימו לשימושו הייחודי בחלקים האמורים.

זכות הנתבע בגג שמעל דירתו

11. הפסיקה קובעת כי שימוש ייחודי ברכוש המשותף טעון הסכמה של כל בעלי הדירות (ר' ע"א 2525/92 **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, מז(5) 850, רע"א 698/86 **בן צור נ' נעים ששון** (23.7.1987) [פורסם בנבו]).

12. הסכמה למתן זכות שימוש כאמור יכולה להיות גם בעל פה (ר' רע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, לו (3) 78, עמ' 85-84).

13. בענייננו, מבחינת הראיות שהוגשו בהליך, וכן מחקירות העדים, עולה שגם התובעים מסכימים שלכל הפחות על פי הסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף, קיימת חלוקה המאפשרת לדירות בקומה העליונה להשתמש באופן ייחודי בגג שמעליהן (כל דירה בגג שמעליה). המחלוקת ביניהם לבין הנתבע היא באשר לזכות הנתבעת של הנתבע להשתמש בנוסף על כך גם בחלק מהחצר. להשלמת התמונה אציין שלא קיימת מחלוקת שלבעלי הדירות יש זכות לעשות שימוש בשביל המוביל אל חדר המדרגות של הבית המשותף, הנמצא בחלקו בחצר הסמוכה לאותו חלק של הבית המשותף בו נמצאת דירת הנתבע.

14. במסגרת חקירתו הנגדית של התובע 1, השיב התובע 1 שיש הסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף שמי שגר בקומה התחתונה לפחות חלק מהגינה מוצמד אליו ומי שגר בקומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העליונה, מקבל את הגג. לטענתו ההסכמה היא בין כל הדיירים למעט משפחת נאור (הנתבע) שכן היא לא הגיעה להסכמות עם בעלי הדירות ומסוכסכת עימם (עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 10-7), אולם בהמשך חקירתו הודה שהוא יודע שקיים הסכם בין נאור (הנתבע) לסרי (בעל הדירה שמתחת לדירת הנתבע) (עמוד 7 שורה 39), וכן הודה בהמשך שקיים הסכם בינו לבין בעלת הדירה שמתחתיו, לפיה הגינה האחורית שבצד דירת התובעים שייכת לבעלת הדירה שמתחתיו, והגג שמעל דירת התובעים שייך לתובעים (עמוד 8 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 8-1). בהמשך החקירה הודה התובע 1 באופן מפורש שהחצר האחורית בצד של דירת הנתבע, פרט לשביל המוליך לחדר המדרגות אמורה להיות בשימוש ייחודי של בעלי הדירה שמתחת לדירת הנתבע (עמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 7-5) ועל כן הגג אמור להיות של בעלי הדירה שמעליה (שורות 11-10).

15. לאור האמור, מחקירתו הנגדית של התובע 1 עולה שהוא לכל הפחות מסכים לחלוקה על פיה לדירות בקומת הקרקע זכות שימוש בחצר שנמצאת פיזית ליד כל אחת מהדירות, ולדירות בקומה העליונה זכות שימוש, לכל אחת, בגג שמעל הדירה. אין מחלוקת שהתובעים עצמם משתמשים בגג שמעל הדירה שלהם ואף בנו עליו תוספת לדירה, וכי בעלי הדירה שמתחתם משתמשים באופן ייחודי על פי הסכם שבינם לבין התובעים, בחצר הנמצאת בצד של דירתם.

16. מחקירתו של מר סרי, העד מטעם הנתבע, שהוא בעל הדירה בקומה התחתונה שמתחת לדירת הנתבע, עולה כי הוא מודה שעל פי הסכם בינו לבין הנתבע, אשר צורף כנספח ג לכתב ההגנה, הגג שייך לנתבע (ר' עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 47-44). אציין כי אמנם סרי הוזמן להעיד מטעם הנתבע, אך מעדותו עלה שהוא מסוכסך עם הנתבע, ועל כן אני מוצאת מקום לתת לכך משקל בכל הנוגע לממצאים שעלו בעדותו באשר לזכויות הנתבע. כך גם עלה מחקירתה של הגב' זגר, בעלת הדירה שמתחת לדירת התובעים, אשר הסכימה כי הבית המשותף מחולק למעשה ל-2 חלקים, כך שלמעשה לה ולתובעים אין זכויות בחצר שבחלק השמאלי של הבית המשותף (ר' עמוד 14 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 35-26).

17. מהאמור עולה כי הנתבע הוכיח שקיימות הסכמות מפורשות בינו לבין בעל הדירה שמתחתיו על פיהן יש לו זכות שימוש בגג. התובעים מצדם אינם חולקים על הסכמות כאמור באשר לשני חלקי הבית המשותף, והם אף נוהגים בפועל על פי הסכמות כאמור. מכאן שלכל הפחות קיימות הסכמות משתמשות בין כל בעלי הדירות המאפשרות לדירות בקומה העליונה להשתמש בגג, ולדירות בקומה התחתונה להשתמש בחצר או לפחות בחלקה.

18. אמנם ככלל, בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת (ר' לדוגמא **עניין טבוליצקי** לעיל, וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) **חסידיים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח'** (1.4.20) [פורסם בנבו]), אולם אם בעל דירה נתן הסכמה מפורשת, לא תתאפשר לו חזרה מהסכמתו אם קיימת מניעה לכך מטעמי צדק (**עניין כליפא** לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז' (2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פ"ד כ' (2) 388).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. במקרים חריגים, לא תתאפשר לבעל דירה חזרה מהסכמתו אף אם זו אינה מפורשת, וזאת משיקולי צדק, כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם בנבו)).

20. בענייננו לא נטען על ידי התובעים שהם מעוניינים בביטול ההסכמות הקיימות, ואף אם הדבר משתמע מהסעד שביקשו לסילוק ידו של הנתבע מהגג שמעל דירתו, הרי שניתן לראות בדברי התובע 1 בחקירתו, על פיהם הוא אינו חולק על ההסכמות בין בעלי הדירות לחלוקת הרכוש המשותף כך שבעלי דירות הגג יקבלו זכות שימוש בגג ובעלי הדירות התחתונות זכות שימוש בחצר (או לפחות בחלקה) משום חזרה מהסעד האמור. כמו כן, שעה שכל יתר בעלי הדירות זכאים לשיטת התובעים לשימוש ייחודי באותו חלק ברכוש המשותף שניתן במסגרת ההסכמות האמורות, והתובעים עצמם עושים שימוש בחלק האמור, הכולל את הגג שבצד הדירה שלהם, הרי שהתובעים מודים שבעלי הדירות קיבלו תמורה כחלק מההסכמות, ועל כן אינם יכולים לחזור בהם חד צדדית כלפי הנתבע בלבד, באופן שישנה את מצבו לרעה.

21. מכאן שדין טענת התובעים כנגד עצם השימוש הייחודי שעושה הנתבע בגג שמעל דירתו, דחיה. אולם אין בכך כדי להביא למסקנה שזכותו של הנתבע לבצע כל שימוש שהוא בגג האמור, כפי שיפורט בהמשך.

זכויות בחצר האחורית שבצד דירת הנתבע

22. התובעים טוענים שקיימת זכות שימוש ייחודית בחצר האחורית שבצד דירת הנתבע לשכן אחר (שדירתו נמצאת מתחת לדירת הנתבע). בכך למעשה התובעים מודים שאין להם זכות שימוש בחצר זו, וכי זכויות השימוש בחצר שייכות לבעל דירה אחר שאינו צד להליך, כלפיו אין לתובעים טענות בדבר שימוש ייחודי. התובע 1 אף הבהיר במפורש בחקירתו הנגדית שאין לו כל נגיעה לחצר זו מלבד המעבר לחדר המדרגות המשותף (ר' עמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 8-11). לפיכך, לא קיימת יריבות בין התובעים לנתבע בכל הנוגע לשימוש שהנתבע עושה בחצר האחורית, ועל כן דין טענת התובעים להידחות בכל הנוגע לשימוש ייחודי שעושה הנתבע בחלק משטח החצר האחורית. באשר לשימוש שעושה הנתבע במחסן הנמצא בחצר האמורה ששימש בעבר על פי הטענה כחדר אשפה, עלה מהעדויות כי השימוש במחסן האמור החל עוד לפני שהתובעים רכשו את דירתם (מעדותו של סרי עלה כי המחסן נבנה לפני שנת 2007 – ר' עמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 1-10, כאשר התובעים רכשו את הדירה בשנת 2008 – ר' חקירת התובע בעמוד 5 לפרוטוקול שורות 8-13), דבר העולה בקנה אחד גם עם עדות התובע 1, שלא טען לזכויות בשטח החצר האחורית מלבד השביל המוביל לחדר המדרגות. לפיכך שוכנעתי כי התובעים ידעו, כאשר רכשו את דירתם, שאין להם זכות שימוש בשום חלק מהחצר האחורית, למעט השביל המוביל לחדר המדרגות המשותף.

23. למעשה, העולה מעדויות הצדדים הוא שהמחלוקת בנוגע לזכויות השימוש בחצר האחורית היא מחלוקת בין סרי, בעל הדירה שמתחת הנתבע, לבין הנתבע. על כן, שעה שסרי אינו צד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להלן, אין מקום להכריע באשר לחלוקת הזכויות בינו לבין הנתבע בכל הנוגע לחצר (באשר לגג, הודה סרי כאמור בעדותו כי הסכים לכך שלנתבע זכות שימוש ייחודית בגג).

המדרגות לכיוון הגג

24. באשר לתוספת המדרגות שביצע הנתבע מחדר המדרגות המשותף לכיוון הגג, הנתבע אינו טוען לשימוש ייחודי בהן, ועל כן הסעד היחיד הרלוונטי בעניין הוא בקשת התובעים להריסת מדרגות אלו. מחקירת התובע 1 עלה שהוא עצמו השתמש בעבר במדרגות אלו כדי להגיע לגג הדירה שלו, אולם כאשר ביצע תוספת בניה, ופתח דלת מאותן מדרגות באופן שנוצרה יחידת דיור נוספת, הוגשה תלונה מטעם הנתבע בעניין זה והוא נדרש על ידי העירייה לאטום את הדלת באופן שתאפשר עליה לקומה הנוספת רק מתוך דירתו (עמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 15-25).

25. מכאן, שהתובע 1 מודה כי הסכים לקיומן של המדרגות האמורות ואף השתמש בהן, אולם חזר בו בהמשך בגלל ההתנגדות מטעם הנתבע לכך שהמדרגות ישמשו כניסה חיצונית ליחידה נוספת שנבנתה מעל גג דירת התובעים.

26. עוד עלה כי המדרגות האמורות נבנו בהסכמו של סרי, השכן מלמטה (ר' עדותו של סרי בעמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 5.1.2021 שורות 23-28). גם מעדותה של בתו של הנתבע עלה שהיתה הסכמה של כל השכנים לבניית המדרגות (ר' עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 6.1.2021 שורות 39-47).

27. ממכלול העדויות האמורות שוכנעתי שאכן היתה הסכמה לבניית המדרגות, וכי התנגדות התובעים עלתה רק בדיעבד, לאחר שהנתבע התנגד לבניה שביצעו התובעים על הגג שמעל דירתם. בנסיבות אלו התובעים מנועים מלהתנגד לקיומן של המדרגות, לאחר שהנתבע שינה מצבו לרעה והוציא הוצאות לבנייתן, ועל כן אני דוחה את הסעד המבוקש בעניין זה.

28. מכיוון שלא התבקש במסגרת כתב התביעה סעד של סגירת הדלת המובילה אל הגג שמעל דירת הנתבע, איני מוצאת מקום לתת סעד בעניין, אף אם הוא משתמע מהנטען בסיכומי התובעים. בהקשר זה אציין, בבחינת למעלה מן הנדרש, כי מטענת התובעים עולה שדרישת העירייה בנוגע לדלת שפתחו לכיוון הגג שמעל דירתם נבעה מכך שהדלת האמורה איפשרה פיצול של דירת התובעים ל-2 יחידות בניגוד להיתר שניתן היה לקבל. דהיינו, מדובר בשינוי שהתובעים נדרשו לבצע בשל שיקולים תכנוניים. היבטים תכנוניים כאמור אינם עניין לערכאה זו, הדנה בנושאים קנייניים, מה גם שאין דומה כניסה נפרדת לגג, לכניסה נפרדת ליחידה שנבנתה על הגג בניגוד לדרישות התכנון שאינן מאפשרות פיצול של דירה.

אופן השימוש של הנתבע בגג שמעל דירתו

29. באשר לשימוש שנעשה על ידי הנתבע בגג, מביקורי במקום עלה כי הגג שמעל דירת הנתבע מלא בחפצים ורובו מקורה בבד (ברזנט). בין החפצים היתה על הגג מיטה, כיורים, 2 מקררים, שולחנות וכסאות וכלים. מעדויות הצדדים, לרבות מעדותה של בת הנתבע, עלה כי לפני הביקור פונו חפצים רבים מהגג, כך שבמועד הביקור כמות החפצים היתה פחותה לעומת המצב שקדם למועד הביקור (ר' פרוטוקול הדיון מיום 6.1.2021 עמוד 2 שורות 33-35, 40-42 עמוד 5 שורות 9-16, 22-23). מעדותה של בת הנתבע עלה כי בן הזוג של אחותה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישן לעיתים על הגג, וכי בני המשפחה נמצאים שם שעות רבות (עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 6.1.2021 שורות 17-4). אולם טענתה היתה שהגג משמש כמחסן.

30. הנתבע לא טען שקיבל הסכמות לבניה על הגג האמור, ולא טען שיש לו היתר לבנות על הגג. אמנם ככל שהנתבע היה מעוניין לבצע בניה על הגג, יכול שהיו רואים בתובעים כמי שהסכימו לבניה כאמור בשל העובדה שהרחיבו דירתם לכיוון הגג, בבחינת הרחבה דומה על פי סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, אולם אין דומה בניה שנעשתה בהיתר לבניה מאולתרת כגון זו שעל הגג שבשימוש הנתבע. הרחבת דירה כאמור טעונה היתר על פי ההגדרה הקיימת בסעיף 71א לחוק המקרקעין, ובמקרה דנן אין מחלוקת שהנתבע לא קיבל היתר לבניה האמורה.

31. על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף לאור הוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין, "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

32. בע"א 515/65, **רבובסקי נ' גלקסברג**, פ"ד כ(2) 295, נקבע כי "פגיעה" במשמעות סעיף 2(א) האמור היא:

" כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם..."

ר' גם ע"א 395/74, **יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח'**, כט (2) 39.

1. באשר לשימוש שעושה בעל דירה ברכוש משותף, לרבות באמצעות התקנת מתקנים ברכוש המשותף, נקבע בפסיקה כי השאלה האם מדובר בשימוש סביר צריכה להיבחן לאור אופיו של הבית המשותף, ובהתאם לתנאי המקום והזמן (ר' עש"א 32739-10-12 (מחוזי ת"א) **ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח'** (30.4.13) [פורסם בנבו], לענין התקנת מזגנים על גבי קיר משותף). לפיכך יש לבחון בענייננו את שאלת הפגיעה האפשרית ברכוש המשותף, גם לאור הלכות אלו.

33. בביקורי במקום התרשמתי שהברזנט המכסה את הגג יוצר מפגע אסתטי הנצפה בחלקו גם מהרחוב. בנוסף עלה כי בעת הגשת התביעה הגג היה מכוסה בבדים ובניילונים שיצרו מפגע אסתטי (ר' נספחים 6-9 לכתב התביעה). אמנם מדובר בבית משותף ישן שמראהו החיצוני מוזנח, אבל הבניה המאולתרת שביצע הנתבע מכערת את הבית אף במצבו זה. במצב דברים זה, הבניה המאולתרת שבוצעה על הגג מטעם התובע, מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבית המשותף במובן סעיף 2(א) האמור, אף בהתחשב במצבו של הבית. לפיכך אני מורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/620/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנתבע, בתוך 45 יום, להסיר את בד הברזנט שעל הגג, וכל מחיצה אחרת, באופן שהגג לא יקורה ולא יתוחם מצידיו בבד או בניילון או בכל חומר אחר שאינו חלק מבניה תקנית ומקובלת על גגות, הכפופה לאישורים על פי דין הן מבחינת דיני התכנון והן מבחינת דיני הקניין.

מכיוון שהסעד שביקשו התובעים בכתב התביעה בנוגע למראה הגג נוגע לסילוק הבנוי על הגג בלבד (ר' סעיף 10 לכתב התביעה), איני מוצאת מקום למתן סעדים נוספים לרבות לעניין החפצים הנוספים שנמצאו על הגג. אציין שלאור ההכרעה בדבר זכות השימוש הייחודית של הנתבע בגג, ספק אם סעד כאמור היה מתקבל.

מובן כי ככל שהנתבע יהיה מעוניין בהרחבת דירתו לכיוון הגג, או לבצע כל בניה שהיא לצורך מגורים על גבי הגג, יהא עליו לקבל את הסכמות השכנים ברוב הדרוש לכך על פי חוק המקרקעין, ולקבל היתר כדין.

34. באשר לטענת הנתבע כי התובעים הגישו את התביעה בחוסר תום לב, בשל העובדה שהורשעו בעבר בגין בניה בלתי חוקית של תוספת לדירתם, הרי שלאור דחיית מרבית טענות התובעים מנימוקים אחרים, נותר לדון ברלוונטיות של טענה זו רק בנוגע לסעד האמור שהתקבל, של פירוק הבניה המאולתרת על הגג. מעדות בתו של הנתבע עלה שהיא מסכימה שבסופו של דבר התובעים קיבלו היתר בניה לתוספת שביצעו (לאחר שינויים שעשו בעקבות דרישות ועדות התכנון), וכי כיום קיימות להם גם ההסכמות הקנייניות לבניה זו (ר' עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 6.1.2021 שורות 44-50). במצב דברים זה, בו אין מחלוקת שכיום השימוש שעושים התובעים בגג שמעל דירתם הוא כדין, וההפרות שביצעו על ידם בעבר תוקנו, איני מוצאת חוסר תום לב בהגשת התביעה.

35. מכל האמור לעיל עולה כי דין התביעה להתקבל רק בנוגע לסעד אחד, באשר לבניה המאולתרת על הגג שבשימוש הנתבע, והיא נדחית באשר לכל יתר הסעדים.

36. בנסיבות אלו, שבהן מרבית הסעדים נשוא כתב התביעה נדחו, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 15 מאי 2022, י"ד אייר תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו